



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 בנובמבר 2024

1816

כ"ד בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הפיכת הוראת
השעה להוראת קבע), התשפ"ה-2024 138

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע), התשפ"ה-2024

1. תיקון שם החוק בחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח-2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "(תיקון מס' 17 – הוראת שעה)" יבוא "(תיקון מס' 17) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים)".

דבריו הסבר

לגבי אסירים אלה, אינו מאפשר היערכות לדיונים והשלמתם במועד רלוונטי לצורך שחרורם על-תנאי. קושי זה מתבטא בעיקר לעניין בקשר עם חוות הדעת המקצועיות הדרושות לוועדות השחרורים, מספר הגורמים המקצועיים המעורבים בהבאת המידע לפני ועדת השחרורים, הקושי לעמוד בלוחות הזמנים לכתיבת חוות דעת אלה, וכן הצורך בהתכנסות הוועדה, שדיוניה נערכים בהשתתפות הצדדים, ואשר לעיתים קרובות מקיימת כמה דיונים בעניינו של כל אסיר. לאור כך, נוצר קושי משמעותי בניהולן היעיל של הוועדות וביכולתן להשלים במועד את הדיון בבקשות אסירים לשחרור על-תנאי ממאסר, בייחוד כאשר מדובר באסירים שנגזרו עליהם תקופות מאסר קצרות, אשר לעיתים מקוזות מהן תקופת המעצר, וכך השלמת התהליך מבעוד מועד קשה אף יותר.

מהניסיון עולה כי גם הליך השחרור על-תנאי על ידי נציב בתי הסוהר בעניינם של אסירים שנידונו לתקופות מאסר העולות על שלושה חודשים ואינן עולות על שישה חודשים, היה כרוך בקשיים שונים. כך, בין השאר, ההסדר שלפיו נציב בתי הסוהר עצמו נדרש להכריע בבקשות פרטניות לשחרור על-תנאי של אסירים כאמור, לצד שאר משימותיו כראש הארגון הנושא באחריות לכלל הפעילות בשירות בתי הסוהר ולא ועדה מקצועית ייעודית בדומה לוועדת השחרורים, היה הסדר בלתי יעיל.

כדי לספק מענה לקשיים אלה גובש מנגנון ייחודי ומותאם לאסירים שנידונו לתקופות מאסר קצרות, באופן שיאפשר בחינה במועד של בקשות לשחרור על-תנאי של אסירים כאמור, בשים לב למאפייניה של אוכלוסייה זו ולאופי ההליך המתאים בעניינה, ותוך הקלת העומס המוטל על ועדות השחרורים. במסגרת זו הוקמה בשירות בתי הסוהר היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, אשר הוסמכה לבחון בקשות לשחרור על-תנאי ממאסר של אסירים שנידונו לתקופת מאסר של מעל שלושה חודשים ועד שנה, כאמור. היחידה הוסמכה, ככלל, לקבל את החלטתה בהליך מינהלי, על יסוד בקשה בכתב של האסיר ועל בסיס מסמכים שיונחו לפניו, בלא שיתקיים לפניו דיון בנוכחות האסיר. בא כוחו או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בשונה מההליך המתקיים בפני ועדות השחרורים. מתכונת זו משקפת איזון מתאים בין הצורך בקיום דיונים יעילים, בלוח זמנים התואם את משך המאסרים ומועדי השחרור, לבין הצורך להבטיח כי מתקיימת בחינה מקצועית ומופעל שיקול דעת כנדרש, בגיבוש ההחלטה אם האסיר ראוי לשחרור ואם

כללי חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – הוראת השעה), במסגרת הוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, כי תוקם יחידה לשחרור ממאסרים קצרים (להלן – היחידה). היחידה היא יחידה מינהלית ייעודית אשר הוסמכה לבחון בקשות לשחרור על-תנאי של אסירים הנושאים עונשי מאסר של בין שלושה חודשים לשנה, ולקבל החלטות בבקשות אלה. סמכות זו הוקנתה ליחידה חלק הסמכות שהייתה נתונה קודם לכן לנציב בתי הסוהר לשחרור על-תנאי ממאסר אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שישה חודשים, אשר עמד בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן – חוק שחרור על-תנאי ממאסר).

סמכותה של היחידה הורחבה כאמור, מעבר לסמכות הנציב האמורה, כך שהיא מוסמכת לדון בבקשה לשחרור על-תנאי ממאסר של אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ואינו עולה על שנה ואשר קודם לכן בקשתו התבררה בפני ועדת השחרורים. היחידה אינה מוסמכת לדון בעניינם של אסירים שנדרשת לגביהם חוות דעת מיוחדת לפי סעיפים 11 או 12 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (כלומר, אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירת אלימות, עבירת מין או עבירת מין בתוך המשפחה, וכן אסירים הלוקים בנפשם) אשר נידונו לעונש מאסר העולה על שישה חודשים ואינו עולה על 12 חודשים. הסמכות לדון בעניינם של אסירים אלה נותרה בידי ועדת השחרורים מאחר שמדובר בתיקים מורכבים שבהם נדרש לקבל חוות דעת מגורמים מקצועיים ייחודיים ולקיים בחינה מקצועית מיוחדת בשאלת מסוכנותו של האסיר, ועל כן יש חשיבות לקיומו של דיון בנוכחות האסיר ובא כוחו וכן בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. נוסף על כך, היחידה אינה מוסמכת לדון בעניינו של קטין שנגזר עליו עונש מאסר העולה על שישה חודשים, והסמכות לדון בבקשה לשחרור על-תנאי כאמור נותרה בידי ועדת השחרורים כגורם המתאים לדון בהיבטים הייחודיים לקטין ובאפשרויות שיקומו.

הצורך בהקמת מנגנון כאמור עלה לאחר שהתחורר כי המנגנונים הקיימים לשחרור על-תנאי ממאסר של אסירים, אינם נותנים מענה מיטבי ומותאם לאסירים שנידונו לעונשי מאסר לתקופות קצרות של עד שנה מאסר. הניסיון המצטבר משנות פעילותן של ועדות השחרורים לימד כי התהליך הכרוך בקיום דיוני ועדות השחרורים

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 888; התשפ"ה, עמ' 2.

2. סעיף 1 לחוק העיקרי – בטל.
3. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "לחוק העיקרי" יבוא "לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תיקון סעיף 2 התשס"א-2001² (להלן – החוק העיקרי)" ובמקום "יקראו" יבוא "יבוא".
4. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
 - (1) ברישה, במקום "יקראו" יבוא "יבוא";
 - (2) בסימן א' לפרק ב' בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן – חוק שחרור על תנאי ממאסר), המובא בו, בסעיפים 2 ו-3, בכותרות השוליים, במקום "ממאסרים קצרים – הוראת שעה" יבוא "ממאסרים קצרים".
5. בסעיפים 4 עד 8 ו-10 עד 17 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "יקראו" יבוא "יבוא".
6. בסעיף 9 לחוק העיקרי –
 - (1) ברישה, במקום "יקראו" יבוא "יבוא";

ד ב ר י ה ס ב ר

של הצעות שהועלו באשר לשינוי היקף סמכויותיה של היחידה בכל הנוגע לאוכלוסיית האסירים שהיא דנה בעניינם. לאחר בחינת ההצעות שהועלו נמצא כי אין הצדקה להרחבת סמכות היחידה, משום שמודל הפעולה הייחודי שלפיו פועלת היחידה והאיוונים שעליהם הוא מתבסס מותאמים למסגרת הדיון בעניינם של אסירים שנידונו לתקופות מאסר קצרות, אך מעוררים קשיים – מהותיים, מוסדיים ודיוניים – כאשר מבקשים להחיל גם לגבי אסירים שנידונו לתקופות מאסר ממושכות יותר, אשר לגביהם מכלול האיוונים והשיקולים משתנה. יתר על כן, בשל הקשיים האמורים הרחבת סמכות היחידה לאסירים שנידונו לתקופות מאסר ממושכות יותר עלולה למנוע את מיצוי הפוטנציאל של היחידה בקשר לשחרורם של האסירים הנמנים עם קבוצה זו.

הנתונים שנאספו מתקופת פעילותה של היחידה עד היום, מצביעים על כך שאכן הקמת היחידה הביאה לייעול בקבלת ההחלטות בעניינם של אסירים שנידונו לתקופות מאסר שאינן עולות על שנה. כך, למשל, הנתונים מצביעים על עלייה ניכרת בשיעור האסירים שנידונו לעונשי מאסר שמעל שלושה חודשים ועד שישה חודשים, ושחרורם על-תנאי ממאסר, בהשוואה לנתוני השחרור של אוכלוסייה זו בשנים שקדמו להקמת היחידה. עוד נראה כי עבודת היחידה, במתווה שנקבע בהוראת השעה, תורמת לשיפור ניכר בעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים לשם קבלת החלטות. ראוי לציין כי חלק ניכר של המשוחררים על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים משתחררים על-תנאי תחת תוכניות שיקום, רובם בהתאם להמלצות הרשות לשיקום האסיר, אשר פיתחה לצורך כך תוכניות שיקום קצרות מועד שיתאימו לתקופות שחרור קצרות.

לנוכח האמור, ומכיוון שנראה כי ההסדר שקבוע בהוראת השעה משיג את מטרתו, מוצע לעגן את ההסדר האמור כהסדר של קבע.

סעיפים בהמשך לאמור בחלק הכללי לעיל, מוצע לבצע
1 עד 10 את התיקונים הנדרשים בהוראת השעה כדי להופכה להוראת קבע.

שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור, בהתאם לדרישות חוק שחרור על-תנאי ממאסר. כדי לשמור על איזון זה לא הוחלה סמכות היחידה, כאמור, על אסירים הנושאים עונשי מאסר לתקופות העולות על שישה חודשים ואינן עולות על 12 חודשים בשל עבירות אלימות או מין בתוך המשפחה, אלימות במשפחה, או הנושאים עונשי מאסר בשל עבירות מין או הלקים בנפשם, אשר לגביהם נדרשות חוות דעת מקצועיות מיוחדות, כאמור בסעיפים 11 ו-12 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר ואשר יש מקום לקיים לגביהם דיון במעמד הצדדים לפני ועדת השחרורים.

בדומה, כפי שצוין, לא הוחלה סמכות היחידה על אסיר קטין הנושא עונש מאסר העולה על שישה חודשים, בשים לב לחשיבות שיש במקרים אלה לדיון במעמד הצדדים, להליך השיקום של האסיר הקטין ולמחויבותו אליו.

הוראת השעה הוארכה לתקופה של שנתיים נוספות בחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון). התשפ"ב-2021. זאת, לאחר שנמצא כי בתקופת הוראת השעה היה נראה כי עבודת היחידה אכן הביאה לייעול בקבלת ההחלטות בעניין שחרורם על-תנאי של האסירים שעניינם מובא לפניו, וכי עבודתה מסייעת באופן משמעותי לעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים לשם קבלת החלטה בעניינם. עם זאת, בתקופה זו הושפעה עבודת היחידה, וכן מספר האסירים שעניינם הובא לדיון לפניו, מאירועים הנובעים מהתמודדות עם נגיף הקורונה. כמו כן הושפעה עבודת היחידה מהוראת השעה שחלה בתקופה זו אשר הרחיבה באופן ניכר את תקופות השחרור המינהלי לפי סעיף 168 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (ואשר הוארכה מאז, בשינויים מסוימים). לכן, היה קושי להסתמך באופן מלא על הנתונים מתקופת פעילותה של היחידה ולקבל באותו מועד החלטה באשר להסדר הקבע שיש להחיל בעניין זה.

תקופת הוראת השעה הוארכה, בשנית, לתקופה של שנה וחודשיים, במסגרת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ד-2023. ההחלטה על הארכת הוראת השעה נועדה לאפשר בחינה

² ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשפ"ד, עמ' 297.

- (2) בכותרת סימן ג' לפרק ב' בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, המובא בו, במקום "ממאסרים קצרים – הוראת שעה" יבוא "ממאסרים קצרים".
7. בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (1) ברישה, במקום "יקראו" יבוא "יבוא";
- (2) בסעיף 31 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, המובא בו, בכותרת השוליים, במקום "ממאסרים קצרים – הוראת שעה" יבוא "ממאסרים קצרים".
8. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "יקראו" יבוא "יבוא".
9. בסעיף 20 לחוק העיקרי –
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה (מס' 13)";
- (2) במקום הרישה יבוא "בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001";
- (3) בכל מקום, במקום "יקראו" יבוא "יבוא".
10. בסעיף 21 לחוק העיקרי –
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מס' 5)";
- (2) במקום הרישה יבוא "בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:".
11. סעיפים 22 עד 24 לחוק העיקרי – בטלים.
- תיקון סעיף 18
- תיקון סעיף 19
- תיקון סעיף 20
- ביטול סעיפים 22 עד 24

דברי הסבר

- סעיף 11 מוצע לבטל את סעיפים 22 עד 24 להוראת השעה.
- בסעיף 22 להוראת השעה נקבע תיקון עקיף לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם הפלילי הקודם), שבמסגרתו הוספה לתוספת הראשונה לחוק האמור, אשר מפרטת את רשימת הגופים ובעלי התפקידים הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי, גם היחידה לשחרור ממאסרים קצרים. במסגרת חקיקת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – חוק המרשם הפלילי החדש), בוטל חוק המרשם הפלילי הקודם. סעיף 2(10) לתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי החדש מונה את היחידה לשחרור ממאסרים קצרים יחד עם ועדת השחרורים, בין הגופים הקשורים להליך הפלילי הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי עד תום תקופת המחיקה. בשנים לב לקיומו של הסדר זה, מוצע לבטל את סעיף 22 להוראת השעה.
- סעיף 23 להוראת השעה קובע חובת דיווח שנתית של השר לביטחון לאומי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על אופן פעילות היחידה. חובת הדיווח נקבעה כדי לאפשר לכנסת להתרשם מפעילות היחידה בתקופת הוראת השעה. מכיוון שמוצע עתה לקבוע את ההסדר שמכוחו פועלת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בהסדר של קבע לצד פעילותה של ועדת השחרורים, אין עוד הצדקה לקיומה של חובת הדיווח הייעודית לגביה.
- בסעיף 24 להוראת השעה נקבעה הוראת תחולה. מכיוון שמוצע לקבוע את ההסדר שנקבע בהוראת השעה, הרי לא נדרשת עוד הוראת התחולה ומוצע לבטלה.
- זוה נוסחם של סעיפים 22 עד 24 להוראת השעה, שמוצע לבטלם:
- "תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – מס' 21 – הוראת שעה
22. בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, כך שבתוספת הראשונה, בפרט (טו), במקום "וועדת שחרורים לפי סעיפים 11, 32 ו-33" יבוא "יחידה לשחרור ממאסרים קצרים וועדת שחרורים לפי סעיפים 11 ו-31 עד 33".
- דיווח לכנסת
23. השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דיווח על אופן פעילות היחידה לשחרור ממאסרים קצרים כמשמעותה בחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה; דיווח כאמור יימסר אחת לשנה, החל באוקטובר 2019 ועד תום תקופת הוראת השעה.
- תחולה
24. הוראות חוק זה יחולו על אסירים שמועד תום שני שלישים מתקופת מאסרם חל בתקופה שמיום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018) ועד תום תקופת הוראת השעה".

³ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

⁴ ס"ח התשס"ו, עמ' 234.